

1500118-77.2022.8.26.0244

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Iguape

Foro: Foro de Iguape

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... garimpeiro e que seria uma função no tráfico referente à venda das drogas.

Ouvida em Juízo, a testemunha em comum Marcelo de Souza Chicarelli, policial militar, disse que compareceu ao local por denúncia de serviço de inteligência do batalhão e que o local é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Que no local avistou dois indivíduos. Que o réu estava com uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iguape

Foro de Iguape

2ª Vara

Rua dos Estudantes, 106, Iguape-SP - cep 11920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500118-77.2022.8.26.0244 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500118-77.2022.8.26.0244

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2022536/2022 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA, 22637567 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA, 136/22/118 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA, 2022536 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSE VICTOR MARTINS DE MELO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

JOSE VICTOR MARTINS DE MELO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta na denúncia, no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 16h30min, na Rua Projetada, 3, Boqueirão Norte, na cidade de Ilha Comprida/SP, nesta comarca de Iguape/SP, o réu trazia consigo e expunha à venda 15 (quinze) porções de crack, com massa total de 48g (quarenta e oito gramas), 85 (oitenta e cinco) microtubos com cocaína, com massa total de 91,85g (noventa e um e oitenta e cinco decigramas) e 21 (vinte e uma) porções de maconha, com massa total de 86,68 (oitenta e seis gramas e sessenta e oito decigramas). Em 25 de novembro de 2021, foi recebida a denúncia (fls. 95/96).

Devidamente citado/notificado o réu (fl. 121), foi apresentada defesa prévia (fls. 122/127).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (Art. 397, CPP), oportunidade em que foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução (fls. 128/132).

Em instrução, foram tomadas o depoimento de 3 (três) testemunhas em comum e, ao final, realizado o interrogatório dos acusados. Encerrada a instrução, o Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público, entendendo estarem provadas as materialidades e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia, tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e a fixação do regime de cumprimento.

A defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência do pedido condenatório, tendo ainda pugnado, na hipótese de haver condenação, pela aplicação da pena em seu mínimo legal com a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva do crime de furto qualificado foi devidamente evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1/2), boletim de ocorrência nº 136/2022 (fls. 7/9), auto de exibição/apreensão (fls. 10/11), fotografias (fls. 26/31) laudos periciais dos entorpecentes (fls. 149/152, 153/155, 156/158, 159/161, 162/164), corroborada com a prova oral produzida em Juízo.

A autoria também exsurge cristalina.

Eis a síntese da prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ouvido em Juízo, a testemunha em comum Carlos Roberto Massa Júnior, policial militar, disse que após denúncia anônima com características dos envolvidos, compareceu ao local dos fatos, onde é praticado o tráfico no meio da rua. Que no local se deparou com dois indivíduos e que cada um correu para lados opostos. Que o réu estava com uma pochete e sem camisa. Que o réu correu e foi alcançado no matagal. Que na busca foi encontrado cocaína, crack e maconha, além de dinheiro fracionado (aproximadamente R\$ 400,00). Que se lembra de cerca de 80 pinos de cocaína. Que tudo estava dentro da pochete. Que o réu chegou a comentar que era garimpeiro e que seria uma função no tráfico referente à venda das drogas.

Ouvida em Juízo, a testemunha em comum Marcelo de Souza Chicarelli, policial militar, disse que compareceu ao local por denúncia de serviço de inteligência do batalhão e que o local é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Que no local avistou dois indivíduos. Que o réu estava com uma pochete, sendo pego no matagal, o outro conseguiu fugir. Que na busca foi encontrado cocaína, crack e maconha, além de dinheiro fracionado (R\$ 450,00). Que a porção era razoável, mas não se lembra q quantidade. Que havia também um celular. Que o réu confessou estar trabalhando para o tráfico naquele momento. Que nunca havia abordado o réu antes no local.

Interrogado, o réu José Victor Martins de Melo, esclarecido sob seu direito de permanecer em silêncio, declarou que os fatos articulados na inicial são verdadeiros e que, portanto, os confessa.

Acerca da importância do depoimento dos policiais para a instrução do processo penal, calha pontuar que referidos agentes públicos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, tais policiais sequer conheciam o réu, não havendo prova de que tivessem interesse em prejudicá-lo.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros

elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Com efeito, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Além disso, como dito, auto de prisão em flagrante (fl .1/2), boletim de ocorrência nº 136/2022 (fls. 7/9), auto de exibição/apreensão (fls. 10/11), fotografias (fls. 26/31) laudos periciais dos entorpecentes (fls. 149/152, 153/155, 156/158, 159/161, 162/164). Assim sendo, a condenação do réu pelo crime que ora se examina é medida imperativa.

Inicialmente, passa-se ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06. A culpabilidade, considerada, nesta fase, como sendo um grau elevado de censurabilidade da conduta criminosa, no presente caso é extremamente elevada, sobretudo quando se verifica a natureza das drogas apreendidas, dentre elas o "crack" e a "cocaína", entorpecentes altamente nocivos à saúde humana, nesse sentido, inclusive, é a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: "Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores – Recurso defensivo – Sentenciado condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90 – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos subsidiários de (a) redução das penas-base; (b) aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei Antidrogas, em seu grau máximo; e (c) fixação de regime aberto para o cumprimento da pena corporal. Autoria e materialidade bem demonstradas nos autos em relação ao delito de tráfico de drogas – Penas-base devidamente majoradas em face da natureza da droga apreendida ("crack") – Redutor de penas do mencionado § 4º que não se aplica a espécie, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida – Reconhecimento, de ofício, da absorção do delito do artigo 244-B da Lei 8.069/90 pela causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, em face de sua especialidade Recurso desprovido, com redução, de ofício, das reprimendas impostas em Primeiro Grau. (TJSP; Ap. 0002621-24.2015.8.26.0396; Rel. Otavio Rocha; 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 2ª Vara; D.J. 21/03/2018)". E: "APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso da defesa – Insurgência apenas contra a dosimetria – Fixação das penas-bases do tráfico no mínimo legal – Não cabimento – A natureza nociva do entorpecente (Cocaína) justifica tratamento penal mais severo – Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Impossibilidade – Acusado que se dedica à atividade criminosa do tráfico, não se podendo olvidar que se trata de réu reincidente – Fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena do tráfico por restritivas de direitos – Descabimento – O montante das penas, a presença de circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do comportamento e a recidiva motivam a imposição do regime inicial fechado e a negativa da substituição penal – Recurso defensivo não provido. (TJSP. Apelação Criminal n.º 0000218-16.2017.8.26.0557, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Data do Julgamento: 31/01/2019)". Portanto, deve a pena-base sofrer acréscimo em razão do que foi exposto. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu não possui condenação pretérita transitada em julgado, pelo que nada se tem a valorar. Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da conduta social do réu, tampouco quanto à personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las negativamente em face do réu. Por fim, no que concerne ao comportamento da vítima entende-se que tal análise, em razão da natureza do delito, se mostra prejudicada.

Diante de tais considerações, fixo a pena-base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no piso legal.

Na segunda fase da dosimetria, ausente agravantes de pena. Presente, no entanto, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), razão pela

qual se atenua a pena do réu em 1/6 para fixá-la em intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no piso legal.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, ausentes estão quaisquer causas de aumento de pena.

Aplicável, no caso em exame, a causa especial de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos legais ali estampados (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa). Assim, diante do contexto fático e probatório constante dos autos e ainda considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do princípio da individualização das penas, sem descuidar, entretanto, da natureza e, sobretudo, da quantidade de drogas apreendidas com o réu, entende-se que o redutor deva ser aplicado no patamar mínimo, qual seja, 1/6 (um sexto).

Assim, resta estabelecida como sendo definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados no piso legal.

Fixa-se o regime prisional inicial fechado, em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "b", do Código Penal, atento, ainda, às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Não preenchidos os requisitos legais dos art. 44 e 77 (circunstâncias judiciais desfavoráveis), ambos do Código Penal, deixa-se de substituir ou suspender a pena do réu.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ VICTOR MARTINS DE MELO, como incurso no artigo 33, "caput", § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados no piso legal, em valor atualizado, em observância ao art. 49, do Código Penal.

Encontrando-se o réu preso no curso do processo, não se justifica sua soltura agora que condenado, razão pela qual deixo de conceder-lhe o direito ao recurso em liberdade, sobretudo por não ter sido alterado o quadro fático que autorizou a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Anote-se que eventual direito ao cumprimento da sanção imposta em regime menos rigoroso, em razão do tempo em que o acusado encontra-se preso preventivamente, deve ser analisado pelo Juízo da Execução, aferindo-se o preenchimento do requisito subjetivo.

RECOMENDE-SE. Oportunamente, expeça-se Guia de Execução.

Por fim, determina-se a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 32, § 1º, e artigo 58, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como decreto o perdimento da quantia em dinheiro (se for o caso) apreendida em poder do réu, fruto da atividade ilícita.

Após o trânsito em julgado:

Intime(m)-se o(s) condenados para o pagamento das penas de multa (se for o caso), no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para fins de registro no IIRGD.

Oficie-se ao TRE/SP, comunicando a condenação proferida nesta sentença, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos presentes autos.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência com intimação das partes. O Ministério Público manifestou não ter interesse em recorrer. A Defesa manifestou interesse em manejar recurso, sendo concedido prazo legal para apresentação das suas razões.

P.I.C.

Iguape, 06 de junho de 2022.

ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA
Juiz Substituto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA